

1. INTRODUCCIÓN

- La **CITES** (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un tratado internacional para proteger especies silvestres de una explotación no sostenible.
- Origen en una resolución de la **8.ª Asamblea General de la UICN** (Nairobi, **1963**).
- Firmado en **Washington** el **3 de marzo de 1973** por **21 países, 25 artículos**, entró en vigor el **1 de julio de 1975**, tras la décima ratificación.
- Actualmente **185 Partes** (184 Estados y la **Unión Europea**, incorporada en **julio de 2015**). España es Parte desde el **16 de mayo de 1986**.
- Otorga protección a más de **40.900 especies**, cifra creciente tras la **CoP19** (Panamá, 2022) y la **CoP20** (Samarkanda, 2025).

1.1. Objetivos

- Instrumento de política comercial cuyo principio inspirador es la **conservación y utilización sostenible** de las especies.
- Busca el **equilibrio entre desarrollo y conservación**, sin menoscabar las legítimas exigencias de desarrollo económico.
- Establece un marco jurídico para:
 - **Prohibir** el comercio internacional de especies en peligro de extinción.
 - **Regular y controlar** el comercio de otras especies amenazadas.
- Crea una red mundial de controles mediante **permisos oficiales** que documentan origen, destino y motivo del comercio.

1.2. Definiciones básicas (artículo I)

- **Especie**: toda especie, subespecie o población geográficamente aislada.
- **Espécimen**: animal o planta vivo o muerto, en Apéndices I y II, cualquier parte o derivado identificable, en Apéndice III, la parte o derivado especificado para esa especie.

2. ESTRUCTURA Y ÓRGANOS DEL CONVENIO

2.1. La Secretaría CITES

- Administrada por el **PNUMA**. Sede en **Ginebra** (Suiza).

TEMA 25 – *Convenio CITES: Objetivos. Estructura. Secretaría CITES. Conferencia de las Partes y Comités. Adopción de decisiones. Relación con otras Convenciones y Organizaciones Internacionales (Organización Mundial de Aduanas, FAO y otras). Enmiendas Bonn y Gaborone*

- Órgano de enlace entre Estados y otras autoridades. Se financia con aportaciones de las Partes.
- Secretaria General: **Ivonne Higuero** (Panamá).

2.2. La Conferencia de las Partes (CoP)

- **Órgano supremo** de la Convención.
- Se reúne al menos cada dos o tres años en sesión ordinaria. Sesión extraordinaria a petición de un **tercio** de las Partes.
- Funciones:
 - Examina propuestas de modificación de los **Apéndices**.
 - Revisa la aplicación de la CITES.
 - Recomienda medidas de mejora.
- Adopta **Resoluciones** (orientación a largo plazo) y **Decisiones** (plazo fijo). Ninguna es jurídicamente vinculante por sí misma.
- Apéndices, Resoluciones y Decisiones entran en vigor **90 días** después de la CoP. En la UE requieren incorporación mediante **reglamentos** de la Comisión.
- **20 reuniones** celebradas hasta la fecha. Destacan:
 - **CoP18** (Ginebra, 2019): 56 propuestas (elefante africano, jirafas, tiburones, pangolines...).
 - **CoP19** (Panamá, 2022): refuerzo de protección de cerca de **600 especies**.
 - **CoP20** (Samarkanda, 2025): 50.^º aniversario, 185 Partes, 51 propuestas, más de **350 decisiones**, **82 nuevas inclusiones** (tiburón ballena, tiburón oceánico, mantarrayas al Apéndice I, desdoblamiento del elefante africano en dos especies).

2.3. Comités Permanentes

- **Comité Permanente:** directrices de aplicación, supervisión presupuestaria de la Secretaría, coordinación de comités y grupos de trabajo.
- **Comités de Fauna y Flora:** creados en la **6.ª reunión de la CoP** (Ottawa, 1987).
 - Apoyo científico a la CoP, la Secretaría y otros comités.
 - Cuestiones de nomenclatura.

TEMA 25 – Convenio CITES: Objetivos. Estructura. Secretaría CITES. Conferencia de las Partes y Comités. Adopción de decisiones. Relación con otras Convenciones y Organizaciones Internacionales (Organización Mundial de Aduanas, FAO y otras). Enmiendas Bonn y Gaborone

- Exámenes periódicos de especies y categorización en Apéndices.
- **Examen del Comercio Significativo.**
- Proyectos de resolución.
- Se reúnen dos veces entre CoP. Miembros de las seis regiones geográficas CITES.
- El antiguo Comité de Nomenclatura se integró en ambos comités científicos (CoP14, La Haya, 2007).
- Cada Estado Parte designa **Autoridades Administrativas** (concesión de licencias) y **Autoridades Científicas** (asesoramiento sobre efectos del comercio).

3. EL SISTEMA DE APÉNDICES Y EL RÉGIMEN DE PERMISOS

- **Apéndice I:** especies en peligro de extinción (en torno al **2%** del total). Comercio prohibido salvo excepciones (investigación, trofeos de caza, cría en cautividad). Requiere permisos de **exportación e importación**.
- **Apéndice II:** la mayoría de especies CITES (en torno al **97%**). No están necesariamente en peligro pero podrían estarlo. Requiere permiso de **exportación** (o certificado de reexportación). No se exige permiso de importación salvo legislación nacional.
- **Apéndice III:** especies reguladas por un país concreto (menos del **1%**). Requiere permiso de exportación o certificado de origen.
- **Exenciones del artículo VII:**
 - Especímenes en tránsito o transbordo bajo control aduanero.
 - Animales/plantas criados en cautividad del Apéndice I, tratados como Apéndice II.
 - Especímenes **Pre-Convención**.
 - Artículos personales o del hogar dentro de límites cuantitativos (ej. hasta **125 gramos** de caviar de esturión).
 - Especímenes para investigación científica entre instituciones registradas.
 - Colecciones o exhibiciones itinerantes (circos).

TEMA 25 – Convenio CITES: Objetivos. Estructura. Secretaría CITES. Conferencia de las Partes y Comités. Adopción de decisiones. Relación con otras Convenciones y Organizaciones Internacionales (Organización Mundial de Aduanas, FAO y otras). Enmiendas Bonn y Gaborone

4. CUPOS, COMERCIO CON ESTADOS NO PARTE Y LEGISLACIÓN NACIONAL

4.1. Cupos de exportación

- **Cupos nacionales:** unilaterales, por año civil. Requieren **dictamen de extracción no perjudicial** de la Autoridad Científica.
- **Cupos de la CoP:** fijados en Apéndices o Resoluciones (elefante africano, leopardo, rinoceronte negro).
- **Cupos compartidos** entre países Parte (esturiones y peces espátula).

4.2. Comercio con Estados no Parte (artículo X)

- Los Estados Parte pueden aceptar documentos comparables de Estados no Parte con autoridades equivalentes.

4.3. Efectos sobre la legislación nacional (artículo XIV)

- Las Partes pueden adoptar medidas internas más estrictas.
- La adhesión es voluntaria pero, ratificada, es **jurídicamente vinculante**. No suplanta la legislación nacional.

4.4. Enmiendas y reservas (artículos XV, XVI y XXIII)

- Las Partes pueden presentar enmiendas para incluir o excluir especies de los Apéndices.
- La **reserva** no retirada convierte a la Parte en Estado no Parte respecto de esa especie.

5. LAS AUTORIDADES CITES EN ESPAÑA

- Aplicación directa del **Reglamento (CE) 338/97** (modificado, entre otros, por el **Reglamento (UE) 2023/966**) y del **Reglamento (CE) 865/2006**.

5.1. Autoridad Administrativa principal

- **Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación** (MITECO), sustituyó a la antigua Dirección General de Comercio Exterior.
- Funciones: autorizaciones, permisos y certificados, legalizaciones Pre-Convención, registro de colecciones, control de cría en cautividad, informe anual, representación de España.

5.2. Servicio de Inspección SOIVRE

- Ya no es Autoridad Administrativa principal, pero mantiene un papel operativo esencial en frontera.

TEMA 25 – Convenio CITES: Objetivos. Estructura. Secretaría CITES. Conferencia de las Partes y Comités. Adopción de decisiones. Relación con otras Convenciones y Organizaciones Internacionales (Organización Mundial de Aduanas, FAO y otras). Enmiendas Bonn y Gaborone

- Emite el **Documento de Inspección de Especies Sujetas a Control (DIESAC)**.
- Función ejercida por **encomienda de gestión** de la AEAT a la Secretaría de Estado de Comercio (Resolución de **20 de enero de 2023**), vigencia inicial de **cuatro años**, con horizonte a comienzos de **2027**.
- **12 Servicios de Inspección SOIVRE** en PIF: Vigo, Barcelona, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, Málaga, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Algeciras y Madrid.

5.3. Verificaciones de Aduanas

- Conforme a la disposición adicional primera del **RD 986/2021**, la **AEAT** controla en frontera: exige documentación CITES, diligencia documentos, exige el DIESAC, realiza inspección física según análisis de riesgo e incoa expedientes de contrabando.

5.4. Autoridad Científica

- El **RD 986/2021** designó a la **Agencia Estatal CSIC**, en sustitución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.
- Emite dictámenes sobre conservación, instalaciones y destino de especímenes decomisados.
- Participa en el **Grupo de Revisión Científica de la UE**.

5.5. Infracciones

- Tipificadas como infracción administrativa (legislación de conservación y de contrabando) y como delito en el **Código Penal**.

6. RELACIÓN CON OTRAS CONVENCIONES Y ORGANIZACIONES

- **Visión Estratégica CITES 2021-2030**, adoptada en la **CoP18** (Ginebra, 2019), sucesora de la Visión 2008-2020.
- Objetivos: coordinación con **PNUMA**, el **Convenio sobre la Diversidad Biológica**, la **UICN**, **TRAFFIC**, y que la **OMC** reconozca las disposiciones CITES.
- Vinculación con la **Agenda 2030**, el **Marco Mundial de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal** (2022) y el **IPBES**.
- Memorandos de Entendimiento de la Secretaría CITES:
 - **FAO** (2006): intercambio de información, cooperación en capacitación, revisión científica de propuestas.

TEMA 25 – Convenio CITES: Objetivos. Estructura. Secretaría CITES. Conferencia de las Partes y Comités. Adopción de decisiones. Relación con otras Convenciones y Organizaciones Internacionales (Organización Mundial de Aduanas, FAO y otras). Enmiendas Bonn y Gaborone

- **OMA** (1996): cooperación contra el tráfico ilícito, formación para Aduanas.
- **ICPO INTERPOL** (1998): intercambio de información, difusión a autoridades de observancia.

7. LAS ENMIENDAS DE BONN Y GABORONE

- CITES solo previó la participación de Estados, por lo que fue necesaria una enmienda para admitir Organizaciones Regionales de Integración Económica.

7.1. Enmienda de Gaborone

- Aprobada el **30 de abril de 1983** (Botsuana), modifica el **artículo XXI**.
- Entró en vigor el **29 de noviembre de 2013**, tras la aceptación de Costa Rica (54 de 80 Estados requeridos).
- Aceptada por **103 de las 185 Partes**.

7.2. Enmienda de Bonn

- Aprobada el **22 de junio de 1979**, modifica el párrafo **3.a) del artículo XI**.
- Entró en vigor el **13 de abril de 1987**.
- Aceptada por **150 de las 185 Partes**.

8. CONCLUSIÓN

- CITES combina un sistema jurídico de **Apéndices y permisos** con una red institucional que abarca desde la Secretaría y la CoP hasta las autoridades nacionales.
- En España, el **RD 986/2021** trasladó la Autoridad Administrativa principal al ámbito medioambiental, si bien el **Servicio de Inspección SOIVRE** conserva un papel técnico esencial mediante el **DIESAC**, cuya continuidad depende de la renovación de la encomienda de gestión con horizonte a comienzos de **2027**.